

臺灣臺北地方法院 函

地址：100206臺北市中正區博愛路131號
傳真：02-23884146
承辦人：德股書記官
聯絡方式：(02)2314-6871轉6498

受文者：原告李應晴訴訟代理人林明倫律師

發文日期：中華民國114年10月14日發文

發文字號：北院信民德114建109字第

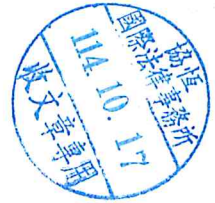
號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

1140027525

附件：如文



主旨：請惠予鑑定如說明所示事項惠覆，請查照。

說明：

- 一、本院114年度建字第109號修復漏水等事件，認有委請鑑定之必要。
- 二、鑑定說明：原告居住於臺北市大安區忠孝東路4段248巷29號4樓之1（下稱系爭房屋），前於111年12月委請被告吳政倫進行房屋裝修，後因漏水，於112年2月與吳政倫解約，另由原告與被告睿創空間設計有限公司（下稱睿創公司）簽訂如附件一所示契約，睿創公司並出具附件二所示工程防水保固切結書。睿創公司裝修完畢後，原告自113年1月30日發現系爭房屋有壁癌等漏水現象，主張係因可歸責於睿創公司施工事由致系爭房屋有漏水瑕疵，或係因吳政倫施工瑕疵所致等語。惟被告否認施工瑕疵所致，睿創公司抗辯漏水範圍非其施工範圍等語。
- 三、鑑定事項：
 - 1、系爭房屋是否有漏水情形？若有，漏水範圍及原因為何？
 - 2、修復系爭房屋漏水及回復原狀所需之一切必要項目、方法及費用為何（請區分材料費及工費）？
- 四、本件原告前曾請台灣防水工程技術協進會就系爭房屋漏水原因進行鑑定，若貴會有需要此份資料參考，請通知本院。

辦法：

- 一、鑑定費用由原告先行墊付，請逕通知原告繳納，如其不繳納，視為毋庸鑑定，請通知本院。
- 二、請逕指定期日通知兩造到場配合鑑定工作，兩造如有不配合鑑定情事，亦請通知本院。
- 三、兩造聯絡方式如下：
 - (一)原告李應晴訴訟代理人林明倫律師，聯絡電話：02-2396-6080，聯絡地址：臺北市中正區羅斯福路1段102號5樓。
 - (二)被告睿創空間設計有限公司訴訟代理人黃子欽律師，聯絡電話：0958006581，聯絡地址：臺北市中山區南京東路2段101號9樓。
 - (三)被告吳政倫訴訟代理人林郁倫律師，聯絡電話：02-2603-2667，聯絡地址：新北市林口區文化二路1段390號5樓。

正本：台北市土木技師公會

副本：原告李應晴訴訟代理人林明倫律師、被告睿創空間設計有限公司訴訟代理人黃子欽律師、被告吳政倫訴訟代理人林郁倫律師

院長 何信慶

法官 賴淑萍 決行